沾益金龙“11·20”一般道路交通事故调查报告

2025年11月20日22时09分，在曲靖市沾益区沾缭线K6+500M（金龙街道陈家庄棵树路段）处，发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规。经沾益区人民政府批准，成立由区应急管理局、市公安局沾益分局、金龙街道办事处、区交通运输局、市交通运输综合行政执法支队沾益大队、区总工会、区人力资源和社会保障局等单位组成的沾益金龙“11·20”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，沾益金龙“11·20”一般道路交通事故是一起因重型自卸货车超过限速标志标明的最高时速且未按规定超车，与王**驾驶的超过过渡有效期的超标电动自行车刮撞，造成王**经抢救无效死亡的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

曲靖市沾益区赫源商贸有限公司。系云D04778D号重型自卸货车登记单位。法定代表人：袁*，住所：云南省曲靖市沾益区菱角乡菱角村委会牛泥塘村**号，成立时间：2021年4月27日，统一社会信用代码：91530303MA6Q93****，注册资本：*佰万元整，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：其他综合零售；建筑材料、机械设备、五金产品及电子产品、日用百货、金属及金属矿的销售；机械设备租赁；土石方工程；公路工程；市政公用工程；城市及道路照明工程；道路货物运输；钢结构工程；管道和设备安装；电力工程施工；水利水电工程；建筑工程；施工劳务；建筑装修装饰工程；建筑机电安装工程；园林景观绿化工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：曲靖市沾益区行政审批局，登记时间：2024年12月31日。《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：滇交运管许可沾益字53030300****号，业户名称：曲靖市沾益区赫源商贸有限公司，地址：云南省曲靖市沾益区西平街道红星社区鑫星小区，经营范围：道路普通货物运输，证件有效期：2027年11月23日，核发机关：曲靖市沾益区行政审批局，核发时间：2023年11月23日。该公司有21辆货车，其中重型自卸货车20辆，重型半挂牵引车1辆。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理人员持证情况

袁*，男，曲靖市沾益区赫源商贸有限公司法人，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号B0120225318****，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员主要负责人；有效期限2022年12月8日至2028年12月8日。

王*，女，曲靖市沾益区赫源商贸有限公司员工，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号A0120225318****，人员类别：道路运输企业安全生产主要负责人；有效期限2022年12月8日至2028年12月8日。

2.安全管理情况。该公司编制有《安全生产管理制度》，制定有安全生产和岗位责任制度、安全生产操作规程、安全生产监督检查制度、从业人员安全管理制度、安全例会制度、安全培训和教育学习制度、事故处理应急预案及车辆、设施、设备安全管理制度等。建立了云D04778D号重型自卸货车《道路运输车辆技术档案》，云D04778D号重型自卸货车二级维护保养正常履行，等级评定、年度审验和车辆保险有效。

3.安全隐患排查治理情况。该公司根据《安全生产监督检查制度》由驾驶员对车辆开展安全检查，及时发现并消除隐患。

4.车辆动态监控系统运行情况。该公司车辆动态监控系统平台为云南中导科技开发有限公司，日常动态监控由云南中导科技开发有限公司进行管理。

5.安全教育培训情况。该公司对驾驶员的安全教育培训，采取线上和线下学习培训的方式，由安全管理人员在公司微信群发布安全教育培训内容，驾驶员自行开展学习；在每月收货单的时

候对驾驶员开展教育培训。

（三）车辆基本情况

1.云D04778D号重型自卸货车。该车登记所有人为曲靖市沾益区赫源商贸有限公司，于2025年6月6日在云南省曲靖市公安局交通警察支队登记注册，发动机号为ZDDG250331****，车辆识别代号为LZGCR2466SX04****，检验有效期至2026年6月30日，其使用性质为货运。投保于中国太平洋财产保险股份有限公司曲靖中心支公司，机动车交通事故责任强制保险单号为AKUMECECTP25B000****，新能源汽车商业保险单号为V0201CPLC530025051348503 54****。道路运输证号：滇交运管沾益字53030300****号，道路运输证审验有效期至2026年6月30日。2025年12月2日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2025〕车鉴字第1541号）司法鉴定意见：云D04778D号重型自卸货车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车发生事故时视频速度约为38km/h。

2.云DP8633号超标电动自行车。肇事时系王**驾驶，电动自行车编号为1342216L032****，电机号码为LJ72M8-1JZ16M01****。该车登记所有人为王**，登记住址：云南省曲靖市沾益区西平镇金龙村委会吴家头村**号。该车于2018年6月29日在云南省曲靖市公安局交通警察支队办理注册登记手续，查验有效期止：2022年6月29日，报废日期：2022年6月29日。2025年12月1日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2025〕车鉴字第1542号）司法鉴定意见：云DP8633号超

标电动自行车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车发生事故时的车速不能计算。

（四）驾驶人基本情况

1.徐**，男，汉族，身份证号码：5322011**********14，系云 D04778D 号重型自卸货车驾驶人，户籍地址：云南省曲靖市沾益区花山街道松林社区居民委员会花子棚**号松林北门村，持驾驶证号为:5322011**********14、档案编号为 53030141**** 的“B2”类机动车驾驶证，初次领证日期为 2013 年 8 月 8 日。道路运输从业人员从业资格证号：5322011**********14，资格类别：货运驾驶员，有效期限：2030 年 7 月 10 日。经曲靖市公安局沾益分局交通管理大队所出具的呼气酒精含量检验结果告知记录，徐**呼出气体中酒精含量检测结果为 0mg/100ml。经曲靖市公安局沾益分局交通管理大队《现场检测报告书》现场检测结果：徐**的检测样本经现场检测，结果呈吗啡、冰毒阴性。

2.王**，女，汉族，身份证号码：532201**********81，户籍地址:云南省曲靖市沾益区金龙街道云龙社区居民委员会吴家头村**号，肇事时系云 DP8633 号超标电动自行车，在事故中死亡。根据曲靖恒通司法鉴定所曲恒通〔2025〕毒鉴字第 02344 号《法医毒物鉴定检验意见书》鉴定意见：送检王**血液（编号 WT772707）未检出乙醇。曲靖市沾益区公安司法鉴定中心《法医学尸体检验意见书》（沾公（交）鉴（尸）字〔2025〕30 号）鉴定意见：王**系交通事故致颅脑损伤死亡。

（五）事故发生经过

11月20日22时09分许，徐**驾驶云D04778D号重型自卸货车（空载）从沾益交水路水环境治理项目工地到麒麟区珠街乡青龙尖脑子石场拉土夹石，行驶至沾潦线K6+500M处（沾益区金龙街道陈家庄棵村路段），车辆在超越同向在前王**驾驶的云DP8633号超标电动自行车过程中,车辆右侧后部与云DP8633号车左后视镜剐撞肇事，造成王**受伤经抢救无效死亡及云DP8633号超标电动自行车受损的道路交通事故。事故发生后徐**驾驶车辆驶离现场。

（六）事故现场情况

1.事故现场道路情况。事故现场位于曲靖市沾潦线K6+500M处（沾益区金龙街道陈家庄棵村路段），该路段呈南北走向，南至麒麟区珠街街道方向，北至沾益区城区方向，道路属县道，事故路段平直，路面为潮湿的沥青路面，系混合式交通，道路无中心线，路宽为5.7米；道路东侧为南盘江，西侧为沾益区金龙街道陈家庄棵村村庄及农田。在曲靖市沾益区沾潦线K0+90M及K0+130M处（由北至南方向）设置有限速20Km/h的限速标志。

2.地面痕迹。现场路面检见10.84mX0.6m的云DP8633号超标电动自行车倒地刮印。

3.车体痕迹。云DP8633号超标电动自行车经勘验：①车辆左侧后视镜镜框损坏、镜片损坏遗落；②左侧车身保险杆及脚架检见新鲜擦痕。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

2.直接经济损失情况

因后续的赔偿正在协商之中，直接经济损失待评估。

（八）其他情况

2025年11月20日，沾益区20至23时相关气象要素见下表:

时间	气温(℃)	湿度（%）	能见度（km）	风向（方位）	风速（m/s）	降水量
22时	7.5	95	4.9	NNE	2.7	0
23时	7.3	94	6.3	NE	1.5	0.1

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月20日22时30分杨*拨打报警电话称:“金龙九队小桥，看到一个骑摩托的人倒在路上，请求处警”。接警后，曲靖市公安局沾益分局交通管理大队立即出警。

（二）事故现场应急处置情况

2025年11月20日22时39分曲靖市公安局沾益分局交通管理大队事故中队民警王**、亚**带领辅警赶赴事故现场。

处警民警对事故现场开展勘验工作，由王**担任指挥员，亚**担任记录员及绘图员，王**担任拍摄人对事故现场进行勘查。现场勘查自2025年11月20日22时39分到达现场至2025年11月21日01时30分勘验结束，撤出现场、恢复交通。现场撤除后处警民警对监控记录事故发生时一辆重型货车由北向南经

过事故地点开展调查。

（三）医疗救治和善后处理情况

1.医疗救治情况：2025年11月20日22时37分曲靖市沾益区人民医院急救中心接市120指令，22时55分曲靖市沾益区人民医院120急救人员到达现场并开展现场急救工作，11月20日23时22分患者经抢救无效死亡，11月21日0时26分将遗体送沾益区人民医院太平间。

2.善后处置情况：事故发生后，公安、交通管理大队、医疗等部门和属地政府全力做好人员救治和伤亡人员家属安抚工作。目前，王**遗体已安葬，后续的赔偿当事人正在协商中。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，公安交警、医疗等职能部门和属地政府能够第一时间启动响应，迅速赶往现场开展救援、现场管控和处理等工作。遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通得到有效管控，未出现影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

根据曲靖市公安局沾益分局交通管理大队出具的《道路交通事故认定书》（第5303281202500000079号），经调查询问，检验鉴定、现场勘查、综合分析认定徐**驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速且未按规定超车，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条之规定，是导致此事故发生的根本原因；王**驾驶超过过渡有效期的超标电动自行车上道路行

驶，其行为违反了《云南省电动自行车管理规定》第二十三条第二款之规定，但该违法行为对此事故的发生无因果关系。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，认定徐**承担此事故的全部责任，王**不承担此事故的责任。

四、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

徐**，男，群众，肇事时系云 D04778D 号重型自卸货车驾驶人，对事故发生负有全部责任，涉嫌交通肇事罪，于 2026 年 1 月 1 日刑事立案。2026 年 2 月 3 日徐**被曲靖市公安局沾益分局采取取保候审三个月的强制措施。

（二）对有关单位的行政处罚建议

曲靖市沾益区赫源商贸有限公司。系云 D04778D 号重型自卸货车登记单位，该公司有安全管理人员 1 名，驾驶员经培训考试合格，持证上岗。编制有《安全生产管理制度》，制定有安全生产和岗位责任制度、安全生产操作规程、安全生产监督检查制度、从业人员安全管理制度、安全培训和教育学习制度、事故处理应急预案，动态监控系统运行正常，安全教育培训正常开展。云 D04778D 号重型自卸货车建立了“一车一档”，二级维护保养正常履行，等级评定。建议免予行政处罚。

五、事故主要教训

驾驶人驾驶机动车上道路行驶时，时速超过限速标志标明的

最高时速，并且未按规定超车，导致此次道路交通事故的发生，反映出机动车驾驶人交通安全意识淡薄。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）加强道路交通安全宣传引导

交通运输和交通管理部门要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”、“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用好报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等媒体等手段，集中曝光一批严重超限超载违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方的良好效果。要大力开展“亮屏行动”，充分利用户外LED显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，全面提高广大驾驶人交通安全意识。

（二）强化路面管控

强化辖区国道、省道、区乡道路以及农村道路交通秩序管控，充分利用辖区道路科技管控设备，紧盯“两客一危一货一面一网”等重点车辆和重点时段、重点路段，严查严处准驾不符、车辆逾期未检验、超员、违法载人等严重交通违法行为，加大对二、三轮摩托车无证驾驶、违法载人、不按规定佩戴安全头盔等道路交通违法查处力度。充分发挥辖区交通安全劝导站作用，强化宣传提示，劝导和制止农村地区各类严重交通违法行为，消除路面风险隐患。

（三）压实企业主体责任

交通运输部门要指导督促企业严格落实道路运输企业安全管理制度，严格执行交通运输企业各类人员安全生产教育培训的频次、内容、范围、时间等规定要求，强化教育培训动态管理。指导督促企业从规章制度、责任体系、教育培训、双重预防机制、应急救援等方面健全安全生产管理体系，加强安全生产规章制度执行情况自查自改。

沾益金龙“11·20”一般道路交通事故调查组

2026 年 3 月 17 日